[별표 4]

# 개인정보보호 위규자 처리 기준

## □ 비위 유형 및 유형별 사례

### 《개인정보 부정 이용 및 무단유출》

① 개인정보 부정 이용

- 개인정보를 수집 목적 외 이용
- 업무상 알게 된 개인정보를 사적 이용
- 업무상 알게 된 개인정보를 스토킹 등 사생활 침해, 범죄에 악용

② 개인정보 무단유출

- 업무 외 목적, 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 제3자에게 유출 · 누설 · 제공 · 공유 · 공개
- 영리 목적으로 개인정보를 제3자가 사용하도록 제공 · 공유
- 개인정보파일을 인터넷 홈페이지에 게시하여 개인정보 유출

### 《개인정보 무단 조회 · 열람 및 관리 소홀 등》

③ 개인정보 무단 조회 · 열람 등

- 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 열람 · 조회 · 수집 · 취득 · 저장
- 권한 없이 개인정보를 개인 소유 저장매체에 무단 수집 · 취득 · 저장
- 권한 없이 개인정보가 포함된 CCTV 화면 촬영

④ 개인정보 관리 소홀 등

- 개인정보 보호 담당자의 관리 · 감독 소홀
- 개인정보 안전조치의무 위반, 보안사고
- 정당한 권한 없는 자의 개인정보처리시스템 접속 사고
- 개인정보처리시스템의 사용자계정 · 인증수단을 권한 없는 자에게 대여 · 공유
- 개인정보 접근권한 있는 자가 권한 없는 직원에게 개인정보 처리 업무를 대신 처리하도록 지시

- 파기하여야 하는 개인정보를 파기하지 않거나, 개인정보를 파기할 때 개인정보의 파기방법 위반

## □ 징계 처리기준

| 비위정도 / 유 형 | 비위 정도가 심하고, 고의가 있는 경우 | 비위 정도가 심하고 중과실이거나, 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우 | 비위 정도가 심하고 경과실이거나, 비위 정도가 약하고 중과실인 경우 | 비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우 |
|---|---|---|---|---|
| **개인정보 부정 이용 및 무단 유출** | 파면-해임 | 해임-강등 | 정직 | 감봉-견책 |
| **개인정보 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등** | 파면-해임 | 강등-정직 | 감봉 | 견책 |